

통 보

제 목 계약업무 관련 서류 징구 미흡

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 계약업무에 관한 기준과 절차에 관한 사항을 「계약관리규정」을 통해 정하고 있으며, 계약부서를 경유하지 않고 사업부서에서 직접 구매하는 절차 및 기준은 「소액구매제도 운영에 관한 지침」을 통해 정하여 계약 관리의 적정을 기하고 있다. 따라서 ○○광역본부(이하 “광역본부”라 한다)는 관련 법령 및 규정, 지침에 따라 계약을 진행해야 하며 법령 및 규정 등에서 요구하는 서류를 징구하여야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

「계약관리규정」 제61조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항에서는 수의계약을 체결하는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아 적정가격을 확인할 의무를 부여하고 있다.

계약관리규정

제61조 (견적에 의한 가격결정 등)

- ① 수의계약을 체결하는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다. (이하 생략)

「소액구매제도 운영에 관한 지침」 제4조(사전검토) 제1항에서는 소액구매 시 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 사전에 가격 및 규격 등에 대한 검토의 의무를 부여하고 있다.

소액구매제도 운영에 관한 지침
제4조(사전검토) ① 소액구매 시 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 사전에 가격 및 규격 등에 대한 검토를 실시해야 한다. (이하 생략)

또한, 「계약관리규정」 제56조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제5항에 따라 법인과 수의계약을 체결할 때 공사 퇴직 후 2년이 지나지 않은 자가 해당 법인의 임원으로 근무하고 있는지를 확인해야 하고, 공사 퇴직 후 2년이 지나지 않은 자가 임원으로 근무하고 있는 법인과는 수의계약을 체결해서는 안 된다.

계약관리규정
제56조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) ①~③ (생략) ④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 아니 된다. 1. 公社의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우 2~4. (생략) ⑤ 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서(별지 6호 서식)를 제출받아 제4항 제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 이 경우 해당 법인에 허위서류를 제출할 경우 계약을 해제·해지할 수 있고, 제6조에 따른 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다. 단, 추정가격 500만원 이하인 경우에는 문서제출을 생략할 수 있다. (이하 생략)

3. 감사결과 확인된 문제점

광역본부의 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 계약 적정성을 점검한

결과 [표1]과 같이 가격조사내역 1건과 퇴직자영입확인서 2건이 누락된 것으로 확인되었다.

[표1] 계약관련 문서 누락 현황

연번	구매유형	제목	거래처	누락서류
1	계약부서구매	본부 자가 사택(하나로) 환경개선공사	“A”	퇴직자영입확인서
2	계약부서구매	○○광역본부 신규사무실 냉난방기 설치 공사	“B”	퇴직자영입확인서
3	소액 구매	조직개편에 따른 ○○광역본부 사인물 교체	“C”	가격조사서

※ 자료출처: 가스피아 '구매진행현황' 재구성

따라서 광역본부에서는 향후 계약을 진행함에 있어 필수 징구 서류를 누락하지 않도록 주의를 기울일 필요가 있다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

차후 소액구매의 경우 「소액구매제도 운영에 관한 지침」 제4조제1항에 따른 2인 이상의 가격조사내역과 수의계약의 경우 「계약관리규정」 제56조제5항에 따른 퇴직자영입확인서를 누락하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(통보)